

NOORUL HIDAYAH BINTI ISMAIL
LWN.
SHEIKH FAIZ BIN SHEIKH IBRAHIM

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Ahli Panel)

26 Januari 2022/ 22 Jamadilakhir 1443H

Permohonan No. 10000-002-0068-2020

Kebenaran Merayu – subseksyen 67(2) dan (3) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003

Pegum Syarie Pemohon: Puan Siti Nor Aira binti Mah Johar daripada Tetuan Aira & Associates

Pegum Syarie Responden: Puan Nur Hidayah binti A Bakar daripada Tetuan Kamar Ainiah & Co

ALASAN PENGHAKIMAN

1) Dalam kes ini Pemohon memfailkan permohonan untuk mendapatkan kebenaran merayu di Mahkamah Rayuan Syariah terhadap keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang menjalankan kuasa rayuan pada 30/06/2020 dalam kes rayuan no. 10500-099-0072-2018.

Latarbelakang Kes

2) Pemohon telah menuntut ganti rugi pembatalan perkahwinan daripada Responden di Mahkamah Rendah Syariah di Shah Alam melalui Saman No.

10002-099-1897-2016 dengan tuntutan sebanyak RM105,214.00 dan wang hantaran RM10,000.00.

3) Pada 22/11/2018 Hakim Mahkamah Rendah Syariah telah membenarkan tuntutan Pemohon dan Responden diarahkan untuk membayar ganti rugi pembatalan perkahwinan sebanyak RM6,800.00.

4) Kemudian, Pemohon telah merayu keputusan tersebut di Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) melalui Rayuan No. 10500-099-0072-2018.

5) Pada 30/06/2020 Hakim Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) telah membuat keputusan dengan menerima rayuan Pemohon dan memerintahkan Responden membayar ganti rugi pembatalan perkahwinan sebanyak RM8,050.00 dalam tempoh 30 hari.

6) Selanjutnya, Pemohon masih tidak berpuas hati dengan keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) tersebut dan telah memfailkan permohonan bagi mendapatkan kebenaran merayu atas alasan bahawa:

6.1 YA Hakim Bicara telah terkhilaf dalam mentafsir kehendak peruntukan Seksyen 15 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 [EUKIS 2003] apabila tidak megaplikasikan sepenuhnya Seksyen 15 tersebut yang menyatakan “... ***dan membayar apa-apa wang yang telah dibelanjakan dengan suci hati oleh atau untuk pihak yang satu lagi untuk membuat persediaan bagi perkahwinan itu***”. Keputusan Hakim yang memerintahkan Responden membayar sebahagian kecil sahaja dari keseluruhan persiapan-persiapan perkahwinan yang telah disediakan oleh Pemohon telah menidakkan hak yang diberikan oleh undang-undang kepada Pemohon sebagai pihak yang dimungkir.

- 6.2 Keputusan YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dilihat bertentangan dengan Seksyen 15 EUIKS 2003 kerana dalam penghakimannya di perenggan 26 menyatakan “*dalam kes mungkir janji untuk berkahwin hendaklah memohon ganti rugi yang setimpal dan setaraf dengan bekas tunangnya*” sedangkan dalam Seksyen 15 EUIKS 2003 memperuntukkan “*membayar apa-apa wang yang telah dibelanjakan dengan suci hati*”.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

- 7) Bagi menimbangkan permohonan ini, kami merujuk kepada peruntukan Seksyen 67 (2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.

“Bidang kuasa Mahkamah Rayuan Syariah

68. (1)...

- (2) *Apabila suatu rayuan daripada suatu keputusan Mahkamah Rendah Syariah telah diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah, Mahkamah Rayuan Syariah boleh atas permohonan mana-mana pihak memberikan kebenaran bagi pemutusan olehnya sendiri apa-apa persoalan undang-undang berkepentingan awam yang telah timbul dalam perjalanan rayuan itu dan yang keputusannya oleh Mahkamah Tinggi Syariah telah menyentuh keputusan rayuan itu.”*

Dalam menjelaskan maksud peruntukan tersebut, Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dalam kes **Mohd Azizul bin Abdullah lwn. Sofia binti Zainal Abidin, kes permohonan no. 10000-002-0047-2016** yang diputuskan pada 25hb. Julai 2017 telah menggariskan berkaitan empat kehendak undang-undang yang

perlu dipenuhi terlebih dahulu oleh Pemohon bagi membolehkan Mahkamah Rayuan Syariah memberi kebenaran merayu iaitu:

- i. Satu soalan undang-undang;
- ii. yang berkepentingan awam;
- iii. yang telah timbul semasa perjalanan rayuan; dan
- iv. penentuan yang diambil oleh Mahkamah Tinggi telah mempengaruhi kesudahan rayuan itu.

8) Seterusnya kami juga telah merujuk beberapa keputusan kes Mahkamah Rayuan Syariah antaranya kes **Ahmad@Ahmad Zukni bin Johari lwn. Rosnah binti Esahak [2009] JH 28 (2) hal. 163-180, Samsudin bin Md. Husin lwn. Ketua Pendakwa Syarie [2012] JH Jld 34(2) hal. 229-236 dan kes Anneliza binti Zainal lwn. Ketua Pendakwa Syarie [2014] JH Jld. 39(1) hal. 46-53.** Berdasarkan panduan dalam kes-kes tersebut, Pemohon adalah bertanggungjawab mengemukakan kepada kami bahawa persoalan undang-undang berkepentingan awam telah timbul semasa pendengaran rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah dan persoalan undang-undang tersebut telah disentuh oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah.

9) Kami mengulangi pendirian panel rayuan syariah dalam kes-kes di atas bahawa peruntukan subseksyen 67(2) Enakmen tersebut adalah sebagai tapisan awal untuk menyaring kes yang hanya mempunyai isu undang-undang berkepentingan awam sahaja yang boleh dirayu di peringkat Mahkamah Rayuan Syariah. Dengan kata lain, tidak semua kes yang diputuskan oleh Mahkamah Rendah Syariah dan yang telah dirayu ke Mahkamah Tinggi Syariah mempunyai peluang kedua untuk merayu sekali lagi ke Mahkamah Rayuan Syariah kecuali atas isu undang-undang berkepentingan awam yang dibenarkan sahaja.

10) Kami ingin menarik perhatian pihak-pihak berkaitan maksud frasa “berkepentingan awam” yang diberikan oleh Mahkamah Persekutuan berdasarkan peruntukan di perenggan 96(a) Akta Mahkamah Kehakiman 1964 iaitu dalam kes **Titular Roman Catholic Archbishop Of Kuala Lumpur lwn. Menteri Dalam Negeri & Ors [2014] 6 CLJ** yang menyatakan:

“The issues which have come up for consideration in this application are of public importance within the meaning of s. 96(a) CJA. A decision on these issues where this court reviews the judgment of the Court for Appeal for their correctness on every aspect would surely be momentous and would be to great public advantage.”

Bermaksud: “Isu-isu yang dikemukakan untuk pertimbangan adalah berkepentingan awam dalam maksud s. 96(a) Akta Mahkamah Kehakiman 1964 . Satu keputusan terhadap isu-isu di mana mahkamah ini menyemak kembali penghakiman Mahkamah Rayuan bagi menentukan kebetulannya dari segala aspek tentunya amat penting dan amat bermanfaat kepada awam.”

11) Kami ingin tegaskan di sini bahawa batasan dan tugas Mahkamah Rayuan Syariah adalah berdasarkan peruntukan yang telah dinyatakan di awal tadi iaitu hanyalah untuk menentukan sama ada rayuan boleh dibenarkan atau sebaliknya tanpa memutuskan mengenai merit rayuan yang ingin dirayu oleh Pemohon. Justeru itu, kami akan meneliti alasan-alasan permohonan dan hujah pihak-pihak bagi mengenal pasti sama ada permohonan ini memenuhi kehendak undang-undang yang telah kami nyatakan atau sebaliknya.

12) Penelitian kami terhadap Afidavit Pemohon yang diangkat sumpah pada 27/07/2020, kami mendapati Pemohon menyatakan tidak berpuas hati dengan

keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) kerana YA Hakim telah terkhilaf dalam mentafsirkan kehendak peruntukan Seksyen 15 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003, YA Hakim telah tidak megaplikasikan sepenuhnya Seksyen 15 tersebut yang menyatakan “... *dan membayar apa-apa wang yang telah dibelanjakan dengan suci hati oleh atau untuk pihak yang satu lagi untuk membuat persediaan bagi perkahwinan itu... dan yang demikian boleh dituntut melalui tindakan dalam Mahkamah*” yang menunjukkan bahawa pihak yang memungkiri perkahwinan hendaklah membayar kembali wang yang telah Pemohon belanjakan untuk persiapan perkahwinan. Keputusan Hakim yang memerintahkan Responden membayar sebahagian kecil sahaja dari keseluruhan persiapan-persiapan perkahwinan yang telah disediakan oleh Pemohon telah menidakkan hak yang diberikan oleh undang-undang kepada Pemohon sebagai pihak yang dimungkiri. Dalam hal ini Responden sewajarnya membayar keseluruhan kos yang Pemohon belanjakan untuk persiapan perkahwinan tersebut. Pemohon juga menyatakan bahawa keputusan berkaitan isu ini sangat penting kerana boleh memberi kesan kepada kes-kes ganti rugi pertunangan yang lain pada masa yang akan datang.

13) Selain itu, Pemohon juga menyatakan bahawa keputusan YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dilihat bertentangan dengan Seksyen 15 EUIKS 2003 kerana dalam penghakimannya di perenggan 26 menyatakan “*dalam kes mungkir janji untuk berkahwin hendaklah memohon ganti rugi yang setimpal dan setaraf dengan bekas tunangnya*” sedangkan dalam Seksyen 15 EUIKS 2003 memperuntukkan “*membayar apa-apa wang yang telah dibelanjakan dengan suci hati*”. Dapatan YA Hakim tersebut boleh mengakibatkan salah tanggapan terhadap peruntukan Seksyen 15 yang mana pihak yang memungkir tersebut perlu membayar sebahagian kecil sahaja kos persiapan yang disediakan. Ini boleh menjadikan pihak yang memungkir mengambil kesempatan tidak mahu membayar ganti rugi yang dialami oleh pihak yang dimungkiri atas alasan tidak mampu dan

persiapan yang disediakan hanyalah adat dan mewah sedangkan Pemohon dengan suci hati telah membelanjakan sejumlah besar wang untuk persiapan perkahwinan dengan Responden demi keselesaan Responden dan keluarga serta tetamu-tetamu yang lain. Dapatan YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah tersebut secara tidak langsung boleh memberi kesan kepada masyarakat yang akan menganggap kos keseluruhan kerugian persiapan perkahwinan tidak wajar dipertanggungjawabkan kepada pihak yang memungkiri yang mana ianya bertentangan dengan Seksyen 15 EUIKS 2003.

14) Pemohon menghujahkan bahawa perkataan "*apa-apa yang dibelanjakan dengan suci hati*" di dalam seksyen 15 EUIKS 2003 menunjukkan bahawa apa sahaja yang dibelanjakan bagi tujuan perkahwinan hendaklah dibayar kembali secara total tanpa kompromi dan belas kasihan kepada pihak yang dimungkiri atas persediaan yang telah dibuat dengan suci hati bagi perkahwinan tersebut. Pemohon menegaskan bahawa isu ini melibatkan persoalan undang-undang yang berkepentingan awam kerana dapatan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah bertentangan dengan kehendak Seksyen 15 EUIKS 2003 dan ia memberi impak yang sangat besar terhadap kes-kes mungkir janji perkahwinan yang lain.

15) Responden pula berhujah bahawa isu yang dibangkitkan oleh Pemohon bukanlah isu yang melibatkan persoalan undang-undang berkepentingan awam sebagaimana yang dimaksudkan dalam Seksyen 67 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003. Pemohon perlu membuktikan wujud impak yang besar bukan kepada seseorang individu malahan kepada masyarakat. Sebaliknya dalam permohonan ini, tindakan Pemohon adalah lebih kepada perasaan tidak berpuas hati dengan jumlah yang diputuskan oleh Mahkamah sahaja tanpa adanya faedah kepada masyarakatawam. Responden menyatakan bahawa Hakim Mahkamah Rendah Syariah telah memberi interpretasi tentang Seksyen 15 mengikut Hukum Syarak apabila meluluskan tuntutan ganti rugi pertunangan

dengan mengarahkan Responden membayar sebanyak RM6,800.00, berasaskan keperluan yang wajar menurut Hukum Syarak dalam persediaan pertunangan dan perkahwinan. Manakala di peringkat rayuan, YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah juga telah menginterpretasikan Seksyen 15 tersebut secara adil dan wajar mengikut keperluan undang-undang dan Hukum Syarak. Citarasa dan kemewahan adalah pilihan masing-masing yang perlu ditanggung sendiri. Keputusan rayuan yang memerintahkan Responden membayar ganti rugi berjumlah RM8,050.00 dalam tempoh 30 hari menunjukkan bahawa YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah membuat pertimbangan yang munasabah dan wajar dikekalkan.

16) Kami bersetuju bahawa isu yang dibangkitkan adalah melibatkan persoalan undang-undang kerana menyentuh tentang peruntukan Seksyen 15 EUIKS 2003. Walau bagaimanapun perlu dipertimbangkan sama ada ianya melibatkan kepentingan awam atau tidak. Sebagai asas pertimbangan, kami ingin merujuk kepada dan menerima pakai prinsip-prinsip yang telah diputuskan dalam kes **Datuk Syed Kechik bin Syed Mohamed & Anor v The Board of Trustee of the Sabah Foundation & Ors and another application [1999] 1 MLJ 25** di mana Mahkamah Persekutuan dalam penghakimannya antara lain menyatakan bahawa dalam melaksanakan kuasanya dalam memberikan kebenaran untuk membuat rayuan ianya hendaklah berhati-hati dan kebenaran tidak akan diberi melainkan kedua-dua kriteria berikut dipenuhi oleh bakal Perayu iaitu:

- (i) penghakiman Mahkamah Rayuan telah menimbulkan satu perkara berkenaan dengan prinsip umum yang belum pernah diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan atau satu perkara yang penting dimana penghujahan selanjutnya dan keputusan Mahkamah Persekutuan akan memberi faedah kepada masyarakat awam;
- (ii) jika perkara tersebut diputuskan berpihak kepada bakal perayu, wujud kes *prima facie* untuk berjaya di dalam rayuan tersebut.

17) Kami juga ingin merujuk kepada dan menerima pakai prinsip-prinsip yang diputuskan dalam kes **Terengganu Forest Products Sdn Bhd vs Cosco Container Lines Co Ltd & Anor and other application [2011] 1 MLJ 25** yang menggariskan kriteria-kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam permohonan untuk mendapatkan kebenaran merayu. Mahkamah Persekutuan dalam kes tersebut antara lain menyatakan seseorang Pemohon yang berniat untuk memohon kebenaran merayu ke Mahkamah Persekutuan sewajarnya mempertimbangkan perkara-perkara berikut sebelum memfailkan permohonannya iaitu:

- (i) kebenaran untuk merayu mestilah terhadap keputusan Mahkamah Rayuan;
- (ii) kausa atau perkara mestilah telah diputuskan oleh Mahkamah Tinggi dalam pelaksanaan bidang kuasa asalnya;
- (iii) persoalan tersebut mestilah melibatkan persoalan undang-undang yang adalah berkaitan prinsip umum yang tidak diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan sebelum ini;
- (iv) isu yang dirayu telah diputuskan oleh Mahkamah Rayuan;
- (v) kebenaran selalunya tidak diberikan di dalam rayuan interlokutori;
- (vi) sama ada terdapat pendapat perundangan yang tidak konsisten yang mungkin adalah salah secara bersama;
- (vii) sama ada terdapat penghakiman menentang di Mahkamah Rayuan;
- (viii) kebenaran untuk merayu terhadap pentafsiran statut tidak akan diberikan kecuali ditunjukkan bahawa pentafsiran tersebut penting untuk awam;
- (ix) kebenaran biasanya tidak diberikan di mana ia semata-mata melibatkan pentafsiran suatu perjanjian kecuali Mahkamah Persekutuan berpuas hati bahawa ia adalah untuk faedah perniagaan atau industri yang berkaitan;
- (x) jawapan kepada persoalan yang dikemukakan adalah tidak abstrak, akademik atau hipotetik;

- (xi) sama ada satu atau kedua-dua pihak tidak berminat dengan keputusan rayuan; dan
- (xii) bahawa atas pandangan pertama, rayuan tersebut mungkin atau mungkin tidak berjaya, jika ia akan gagal kebenaran tidak akan diberikan

18) Berdasarkan rujukan kepada kes-kes tersebut, kami berpendapat persoalan yang dibangkitkan oleh Pemohon adalah berkepentingan awam kerana melibatkan persoalan prinsip umum yang belum diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah khususnya panduan Mahkamah dalam menentukan gantirugi bayaran terhadap apa-apa wang yang telah dibelanjakan dengan suci hati oleh pihak yang dimungkiri untuk membuat persediaan bagi sesuatu perkahwinan.

19) Selanjutnya untuk memutuskan sama ada Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah menyentuh mengenai isu perundangan berkepentingan awam tersebut, kami telah membuat penelitian terhadap Alasan Rayuan dan Alasan Penghakiman YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dan kami mendapati isu berkaitan aplikasi Seksyen 15 tersebut sememang telah diplidkan dalam Alasan Rayuan dan telah diujahkan oleh Pemohon semasa rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah. Selain daripada itu, kami juga mendapati YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah antara lain telah membuat dapatan bahawa penentuan tersebut hendaklah mengikut prinsip syarak iaitu hendaklah tidak membebankan dan tidak berlebihan atau mewah. Ganti rugi yang dipohon hendaklah setimpal dan setaraf dengan bekas tunangnya. Sebarang persiapan yang dilakukan oleh kedua-dua pihak bagi melangsungkan perkahwinan hendaklah mengikut kemampuan masing-masing. Berdasarkan dapatan tersebut kami berpuas hati memutuskan bahawa persoalan undang-undang tersebut telah disentuh oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dalam keputusannya.

20) Berdasarkan ulasan tersebut kami memutuskan terdapat persoalan undang-undang dan berkepentingan awam yang telah dibuktikan dan dikemukakan kepada kami. Oleh itu dengan merujuk kepada peruntukan Seksyen 15 EUKIS 2003, Perayu dibenarkan untuk merayu atas persoalan bagaimana penentuan gantirugi dibuat terhadap bayaran apa-apa wang yang telah dibelanjakan dengan suci hati untuk membuat persediaan bagi sesuatu perkahwinan.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti Notis Permohonan, Afidavit Pemohon dan Responden serta penghujahan pihak-pihak, MAKA kami dengan sebulat suara memutuskan seperti yang berikut:

1. Permohonan Pemohon untuk mendapatkan kebenaran merayu adalah **DITERIMA.**
2. Pemohon hendaklah memfailkan Notis Rayuan dalam tempoh 14 hari mulai hari ini.
3. Berdasarkan peruntukan Seksyen 15 EUKIS 2003, pihak-pihak hendaklah menghujahkan bagaimana penentuan gantirugi dibuat terhadap bayaran apa-apa wang yang telah dibelanjakan dengan suci hati untuk membuat persediaan bagi sesuatu perkahwinan.

Dibaca dan ditandatangani oleh:

-
1. **YAA DATO' HAJI MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:

-
2. **YA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor
-
3. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor